



Divulgación Legal y Declaración de Propósito

Divulgación legal:

El contenido de este documento no tiene la fuerza y efecto de ley y no está destinado para obligar al público de ninguna manera, a menos que se incorpore específicamente en un contrato. El único propósito de este documento es dar mayor claridad al público sobre los requisitos legales existentes. Este formulario de consentimiento modelo no reemplazará a los de Agente Estatal Registrado, Corredor Registrado, u otro formulario requerido por el emisor de un QHP para fines de hacer pagos de comisiones al agente o corredor correcto por asistir a un consumidor en particular.

Declaración de propósito:

Los agentes, corredores y los corredores en la web que ayudan a los consumidores y facilitan la inscripción en la cobertura a través de los Mercados facilitados por el gobierno federal (FFM) y los Mercados estatales en la Plataforma Federal (SBM-FP) (colectivamente, el Mercado) o que ayudan a un consumidor solicitar pagos por adelantado del crédito tributario de la prima (APTC) o reducciones de costos compartidos (CSR) para planes de salud calificados (QHP) ofrecidos a través de Intercambios deben documentar el consentimiento del consumidor o de su representante, antes de brindar dicha asistencia. También debe documentar que la información de la solicitud de elegibilidad ha sido revisada y confirmada como precisa por el consumidor o representante autorizado antes de enviar la solicitud. Las regulaciones de CMS requieren que se incluya cierto contenido como parte de esta documentación, pero no estipulan la manera en que los agentes y corredores deben documentar el consentimiento o revisión del consumidor y la confirmación de la exactitud de la información de la solicitud de elegibilidad. En cambio, hay distintos formatos que pueden ser aceptables para que los agentes y corredores usen a fin de documentar el consentimiento del consumidor, como a través de llamada telefónica grabada, mensaje de texto, correo electrónico, documento electrónico con firmas digitales, documento físico con firmas manuscritas. Este formulario de consentimiento modelo sirve de ejemplo para la manera en que agentes y corredores pueden documentar el consentimiento mediante un documento físico con firmas manuscritas.

Declaración de Divulgación PRA:

De acuerdo con la Ley de Reducción de Papeleo de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control válido de la OMB. El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0938-1438. Esta recopilación de información detalla específicamente qué información deberá ser recopilada y mantenida por agentes, corredores y corredores web en caso de que reciban una solicitud del HHS para obtener registros de consentimiento. Esta recopilación de información proporcionará al HHS documentación que puede usarse para actividades de monitoreo, auditoría y cumplimiento. Se estima que el tiempo requerido para completar esta recopilación de información toma hasta 10 minutos por solicitante por año, lo que incluye el tiempo para revisar las instrucciones, buscar recursos de datos existentes, recopilar los datos necesarios, revisar y completar la recopilación de información. Esta recopilación de información se realiza conforme con 45 C.F.R. §155.220(c)(5), que establece que HHS o su designado pueden monitorear y auditar periódicamente a un agente, corredor o corredor web bajo esta subparte para evaluar su cumplimiento con los requisitos aplicables de esta sección. Si tiene comentarios sobre la precisión de las estimaciones de tiempo o sugerencias para mejorar este formulario, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850, Atención: Oficial de Autorización de Recopilación de Información, o envíe un correo electrónico a Brian Gubin a Brian.Gubin@cms.hhs.gov.

Este formulario modelo tiene fines informativos. Puede ser personalizado por un agente, corredor, corredor web o agencia que tenga intención de usarlo para recopilar y documentar el consentimiento del consumidor, así como revisión del consumidor y confirmación de la exactitud de la información en la solicitud de elegibilidad del formulario para recopilar el consentimiento del consumidor.



Formulario Modelo de Consentimiento de CMS para Agentes, Corredores, Corredores Web y Agencias del Mercado

Yo, _____ le doy permiso a _____ para servir como **Agente** para mí y mi hogar, si corresponde, a los fines de la inscripción en un Plan de Salud Calificado ofrecido en el Mercado facilitado por el gobierno federal/Mercado estatal en la Plataforma Federal. Al dar mi consentimiento, autorizo a los antes mencionados revisar y utilizar la información confidencial, incluida la información de identificación personal (PII), provista a por mí de manera escrita, electrónicamente o por teléfono sólo para uno o más de los siguientes fines:

1. Buscar una solicitud del Mercado existente;
2. Completar una solicitud de elegibilidad e inscripción en un Plan de Salud Calificado del Mercado o una solicitud de programas gubernamentales de asequibilidad de seguros, como Medicaid y CHIP o pagos por adelantado del crédito tributario para ayudar a pagar las primas del Mercado;
3. Proveer mantenimiento permanente de cuentas y asistencia para inscribirse, según sea necesario; o
4. Responder a las consultas del Mercado con respecto a mi solicitud del Mercado.

Entiendo que el Agente no usará ni compartirá mi información de identificación personal (PII) para ningún otro propósito que no sea el mencionado anteriormente. El Agente se asegurará de que mi PII esté protegida al crear, recopilar, divulgar, acceder, mantener, almacenar y usar mi PII para los fines indicados anteriormente.

Entiendo que no tengo que compartir PII adicional o información de salud protegida (PHI) con mi **Agente** más allá de lo que se requiere en la solicitud del Mercado para fines de elegibilidad e inscripción. Entiendo que mi consentimiento permanece vigente hasta _____, y puedo revocar o modificar mi consentimiento en cualquier momento mediante correo electrónico o mensaje de texto enviado a mi **Agente** autorizado.

Nombre del Agente: _____

Número de productor nacional del Agente: _____

Número de teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Nombre del contacto principal del hogar y/o representante autorizado: _____

Número de teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Formulario Modelo de Revisión de la Solicitud de Elegibilidad de CMS para Agentes, Corredores, Corredores Web y Agencias del Mercado

Yo _____, he revisado la información de la solicitud de elegibilidad del Mercado y he confirmado su exactitud antes de que se envíe la solicitud. El **Agente** me explicó las certificaciones al final de la solicitud de elegibilidad antes de que se enviara la solicitud y se me dio la oportunidad de hacer preguntas sobre ellas.

Entiendo que el Agente no usará ni compartirá mi información de identificación personal (PII) para ningún otro propósito que no sea aquellos para los que di mi consentimiento. El **Agente** se asegurará de que mi PII se mantenga privada y segura al crear, recopilar, divulgar, acceder, mantener, almacenar y usar mi PII para los fines que consintió. Entiendo que no tengo que compartir PII adicional o información de salud protegida (PHI) con mi Agente más allá de lo que se requiere en la solicitud del Mercado para fines de elegibilidad e inscripción.

Datos del Plan Contratado

Compañía / Carrier:

Nombre del plan:

Deducible de salud:

Deducible de medicamentos:

Desembolso máximo (out-of-pocket):

Prima mensual a pagar:

Ingreso del hogar fiscal usado para la cotización:

Datos del Titular / Representante Autorizado

Nombre del contacto principal del hogar y/o representante autorizado:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Firma: _____

Fecha: _____